



2021 年 1 月第 **01** 期



演出

法律前沿

The Frontier of **Performance** Law



北京市文化娱乐法学会演出法律专业委员会 主办

❖ 创刊词

新年伊始，一份美好与您不期而遇……

没有什么可以轻易把人打动，除了对美好的向往。演出承载的艺术带给我们温暖、魔幻，想象与力量，如同法国文学家罗曼罗兰所言，艺术的伟大意义，在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。在追逐美好的路上，我们希望《演出法律前沿》能为您带去一抹暖阳，让这条路不再孤独，不再彷徨。

没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。回首过往一年，疫情带给演出行业层层冰霜，但是我们惊喜的看到创新又为演出行业增添了一份五彩斑斓。由在线义演《相信未来》拉开帷幕的演出模式应时而生，成为一种创新可期的演出模式，凭借其丰富的交互体验，切换灵活，观演便利等优势让更多人爱上演出，享受演出带给这个世界温暖和抚慰。新技术也为这个行业注入新的活力，“无纸化”让“黄牛”失去往日的“温床”。

没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。法规政策，带我们走向正确的路，不仅了解未来的趋势，把握住时机，也确保每一次演出都能顺利完美的呈现。典型案例，让我们避免乌托邦的险境，更加理性的面对，带给这个世界真实与正义的美好。

总有一种力量让我们泪流满面，总有一种力量让我们精神抖擞，愿阳光洒在脸上，温暖留在心间，此刻《演出法律前沿》与您一同在路上。

演出法律专委会副主任 刘晓庆

2020年1月20日



目录

创刊词.....	1 -
一、 专委会动态.....	4 -
1. 演出法律专委会（筹）为<相信未来>在线义演提供全程法律支持.....	4 -
2. 演出法律专委会成立大会召开.....	4 -
二、 行业热点.....	4 -
1. 线上演出为疫情时期下的演出市场带来新生态.....	4 -
2. 第八届乌镇戏剧节延期举办.....	5 -
3. 北京市文旅局：北京演出场所、KTV、网吧限流恢复开放.....	6 -
4. 演出行业迈入“无纸化”时代.....	6 -
5. 文旅部：剧院等演出场所观众不得超过座位数 50%.....	7 -
6. 中国演出行业协会要求加强吃播管理.....	7 -
7. 北京文旅局实施票价补贴助力演出复工.....	7 -
8. 2020 中国（北京）演艺博览会系列线下会议在京召开.....	8 -
9. 文旅部发文建立线上演出和虚拟形象类演出监管规则.....	8 -
10. 国庆档收官，全国演出超 7500 场.....	9 -
11. 中国演出行业协会发布《高级演出经纪人管理办法》.....	9 -
12. 2020 年下半年全国演出经纪人员资格认定考试暂停.....	10 -
13. 国家广电总局发文规范网络秀场直播和打赏制度.....	10 -
14. 中制协发文规范电视剧（网络剧）制作.....	10 -
三、 法规政策.....	11 -
1. 国家广电总局发布《国家广播电视总局关于第一批废止和修改的部门规章的决定》.....	11 -
2. 国家广播电视总局关于印发《防范和惩治广播电视和网络视听统计造假、弄虚作假责任制规定》的通知.....	11 -
3. 国家广电总局印发《国家广播电视总局关于推动新时代广播电视播出机构做强做优的意见》的通知.....	12 -
4. 文旅部发布《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》.....	12 -
5. 文旅部发布《关于启用游戏游艺设备内容审核系统 做好游戏游艺设备电子标识管理工作的通知》.....	12 -
6. 国家广电总局发布《国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》.....	13 -
7. 国家广电总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》的通知.....	13 -
8. 国家广电总局发布《关于进一步推动电视剧精品生产创作的通知》.....	14 -

四、典型案例.....	- 14 -
1. 成都星锦玩家科技有限公司、广州虎牙信息科技有限公司合同纠纷案.....	- 14 -
案号：（2020）粤 01 民终 12447 号.....	- 14 -
2. 杭州开迅科技有限公司与李勇等不正当竞争纠纷上诉案.....	- 15 -
案号：（2020）浙民终 515 号.....	- 15 -
3. 武汉斗鱼网络科技有限公司与北京麒麟童文化传播有限责任公司侵害录音录像制作者权纠纷案.....	- 16 -
案号：（2020）京 73 民终 1253 号.....	- 16 -
4. 河南翰卓文化传播有限公司与卢庚戌不正当竞争纠纷案.....	- 17 -
案号：（2020）京 73 民终 2185 号.....	- 17 -
5. 王海成、王平等与王海燕侵害作品改编权纠纷案.....	- 18 -
案号：（2020）新民终 86 号.....	- 18 -
6. 北京凤凰联动影视文化传播有限公司与鲁照华合同纠纷案.....	- 19 -
案号：（2020）京 03 民终 12944 号.....	- 19 -
7. 探探文化发展（北京）有限公司与黄晓明网络侵权责任纠纷案.....	- 20 -
案号：（2020）京 04 民终 170 号.....	- 20 -
专委会简介.....	- 21 -
每期一星.....	- 23 -

一、专委会动态

1. 演出法律专委会（筹）为<相信未来>在线义演提供全程法律支持

2020年5月4日、5日，“相信未来”在线义演首场以及第二场演出正式与观众见面，这次音乐人的集体行动，是在用歌声鼓励在经过一段艰难时光后走在复工复产路上艰难前行的人们，相信未来、迎向未来。“相信未来”线上义演由微博、网易云音乐、大麦、虾米音乐、腾讯音乐娱乐集团等五大平台于2020年4月20日共同发起，并由大麦全案执行，在优酷等视频平台播出，堪称中国音乐史上最大规模的线上义演，预计播出四场。此次义演活动由著名音乐人高晓松策划，著名主持人白岩松、汪涵、华少三地连线主持，王菲、那英、老狼等老牌歌手，与王俊凯、吴亦凡、易烊千玺等新生代歌手等近200组音乐人加入义演行列。

自“相信未来”线上义演策划以来，演出法律专委会（筹）刘志军、刘晓庆等多名委员群策群力，共同为义演工作提供全程法律支持，以实际行动助力音乐人、助力公益活动，代表法律人共同唱响“相信未来”。

2. 演出法律专委会成立大会召开

2020年8月8日下午，北京市影视娱乐法学会“演出法律专业委员会成立会议暨线上演出法律研讨会”在北京德恒律师事务所顺利召开。演出法律专委会选任首批委员、后备委员共计20名，即日起正式开展工作。

北京市影视娱乐法学会自2019年9月开始筹建各专委会以来，以开展专业精细化研究、深入行业实务、培育专家队伍为具体目标，本着“精干、高效”的原则陆续设立和筹备了18家专委会(研究会)，且仍在按规划增设之中，将以专业、前沿、务实的形象和标准展现于文娱行业和法律界，切实贡献于中国文娱法治建设。

二、行业热点

1. 线上演出为疫情时期下的演出市场带来新生态

2020年5月4日至5月10日，大麦联合微博等4大平台共同发起了“相信未来”在线义演，四场义演在线观看总人数达到4.4亿，全网热搜280余个，微博话题“相信未来义演”阅读量突破46亿。至此之后，云音乐节、云演唱会、云剧场等创新表演形式应运而生，成为演出行业新的选择。腾讯音乐旗下TME live每场演出的观看人次达百万级，为各平台和演出方带来了客观的流量。

线上演出的创新模式不仅为演出市场带来了行业新生态，也为在线演艺活动的表现形式作出了新探索。线下演出仍具有其不可替代性，但线上演出凭借视角切换灵活、交互体验丰富等优势，必将成为未来的一种重要演出模式。在线下剧院复工工作逐渐展开的同时，线上演出能够为剧院笼络新的潜在观众，成为剧院未来发展的重要力量，有望成为演出行业的新风口。

(来源：人民日报海外版)

(http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2020-05/13/content_1986630.htm)



图片来源于网络

2. 第八届乌镇戏剧节延期举办

乌镇戏剧节组委会经过综合考量，于7月8日遗憾地宣布，为了避免疫情的不确定性引发公共安全问题，决定将第八届乌镇戏剧节延至2021年举行。不过，乌镇戏剧节“仍将与艺术创作者、戏剧爱好者、生活梦想家们站在一起，为创建文化与生活的联结、推动世界戏剧艺术交流与发展而努力。”

乌镇戏剧节由陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉共同发起，以拥有 1300 年历史的乌镇为舞台，共邀全球戏剧爱好者和生活梦想家来到美丽的乌镇体验心灵的狂欢。乌镇戏剧节以繁荣戏剧事业，培养戏剧创作人才，提升戏剧作品的艺术水准，拓展戏剧市场为目的，旨在加强国际戏剧交流，发展和繁荣国内戏剧文化，进而实现江南小镇的文艺复兴。

（来源：乌镇旅游官方网站）

3. 北京市文旅局：北京演出场所、KTV、网吧限流恢复开放

7月21日，北京市文旅局向各区发出《北京市文化和旅游局关于演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所有序恢复经营活动的通知》，请各区按照属地原则，指导辖区内的剧院、KTV、网吧等有序恢复开放。文旅局同时针对演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所提供了最新的防控指南。

根据通知，恢复开放的剧院等演出场所需严格执行人员预约限流措施，观众人数不得超过剧场座位数的30%，间隔就坐，保持1米以上距离。含有多个剧场的综合性演出场所，同时只能开一个剧场。暂缓举办中大型营业性演出活动，暂缓新批涉外、涉港澳台营业性演出活动（演职人员已在境内的除外）。中高风险地区暂缓恢复营业性演出活动。

（来源：北京市文化和旅游局网站）

（http://whlyj.beijing.gov.cn/zwgk/tzgg/202007/t20200721_1954241.html）

4. 演出行业迈入“无纸化”时代

8月3日，在刚刚落幕的中国国际数码互动娱乐展览会（China Joy）上，人脸识别实名制入场再次得到应用。本次展会首次采用实名制+人脸识别结合的无纸化入场模式，用户线上实名制购票，线下刷身份证比对人脸核验后方可入场。工作人员和展商也全部实行工作证和身份证绑定入场，一人一证，不得转借。此次展览会的无纸化尝试为其在演出市场领域的覆盖具有指导性意义。

有演出行业分析人士指出，无纸化入场在演出市场的普及，为线下演出活动带来更大发展空间。实名制无纸化，不仅有利于简化观众观剧流程，提升入场效率，更有助于规范行业市场秩序，杜绝“黄牛”倒票，推动线下演出市场的规范化、有序化发展。在业内人士看来，无纸化入场除了更加便捷外，还解决了安心观展的问题，能够实现有问题可追溯，同时便捷、无接触进行安全观演。

（来源：北京商报网）



图片来源于网络

5. 文旅部：剧院等演出场所观众不得超过座位数 50%

6月22日，文化和旅游部市场管理司印发《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》（第三版），指南要求，恢复开放的演出场所应当严格执行人员预约限流措施。剧院等演出场所观众人数不得超过剧院座位数的50%，应当间隔就坐，确保安全距离。在歌舞娱乐场所、旅游景区、主题公园、游乐园、宾馆、饭店、酒吧、餐饮场所、现场音乐厅（LiveHouse）等场所举办营业性演出，演出主办方应当安排工作人员在现场做好人员疏导。

（来源：文化和旅游部网站）

6. 中国演出行业协会要求加强吃播管理

8月13日，中国演出行业协会网络表演（直播）分会发文，针对餐饮浪费现象，提示各会员企业进一步加强直播内容管理，坚决禁止在直播中出现假吃、催吐、猎奇、宣扬量大多吃，暴饮暴食，以及其他铺张浪费的直播行为。同时，文章也提醒广大美食类主播，追求刺激、过度娱乐、博取眼球、“舌尖浪费”等行为不可取。推荐美食，分享快乐，适度适量方能行稳致远。

（来源：中国演出行业协会网站）

7. 北京文旅局实施票价补贴助力演出复工

9月21日,北京市文化和旅游局发布公告,为精准帮扶北京市剧院、剧团、演出经纪机构,推动演出行业复工复产,提振市场信心,温暖观演人心,结合当前全市疫情发展态势,根据《文化和旅游部市场管理司关于印发<剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南>等的通知》要求,将实施疫情防控期间演出票价补贴政策。此次票价补贴针对2020年7月21日后,在北京市剧院开展的营业性演出,重点扶持市属、民营(在京注册)的演出场所经营单位、文艺表演团体和演出经纪机构主办的营业性演出活动。要求补贴对象的演出须按照文旅部《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》限控比率要求进行售票,100元及以下低价票设置比例不低于全场可售票总数的30%。

(来源:北京市文化和旅游局网站)

8. 2020中国(北京)演艺博览会系列线下会议在京召开

受新冠疫情影响,2020年第三届中国(北京)演艺博览会系列线下会议于9月24日在北京郎园创意文化园区召开,会议主题分别为“舞台表演艺术高峰论坛——沉浸式的新科技为舞台艺术带来的机遇和挑战”和“中国——亚非地区演艺论坛”。

本次会议采用线上线下融合的方式举办,充分利用互联网优势,打破空间界限,通过展览展示、论坛、洽谈、展演等系列活动实现全球演艺行业的联动交流和互通。会议中指出,演出行业复工复产,逐步踏上了快车道。在互联网时代,线上线下的融合将不可避免的成为各行各业发展的大势所趋,在当前进行常态化防控的背景下,2020中国北京演艺博览会以线上线下融合互动的方式,充分利用了网络平台具有的时间、空间延展性,为国内外演艺行业交流合作搭建平台、提供服务。博览会也将积极探索,努力实现创新性发展、创造性转化,力争为演出行业带来更多的机遇,拓展更广阔的空间。

(来源:中国演出行业协会网站)



9. 文旅部发文建立线上演出和虚拟形象类演出监管规则

文化和旅游部印发《关于深化“放管服”改革促进演出市场繁荣发展的通知》,从提升审批效能、规范新业态发展、实施精细化管理、落实主体责任、强化组织保障等五个方面,

采取一系列举措，推进演出市场繁荣发展。《通知》明确坚持包容审慎监管的理念，建立适应新业态发展特点的监管机制，充分激发市场活力。针对演出活动通过互联网为公众提供实时观看的特点，依据《营业性演出管理条例》《互联网文化管理暂行规定》等有关规定，建立监管规则，提出具体工作要求。完善对演出场所新业态管理和虚拟形象类演出管理，明确这两类应当按照《营业性演出管理条例》的规定办理审批手续，纳入监管视线。

（来源：中国文化和旅游部网站）

10. 国庆档收官，全国演出超 7500 场

自文化和旅游部发布第四版剧场剧院复工指导意见，将观众限流比例提升到 75% 后，释放鲜明的市场复苏信号。在刚结束的国庆档期，全国文化演出消费需求愈加凸显，据中国演出行业协会监测，十一期间全国总计演出约 7500 场，观演人数约 480 万人，票房收入约 8.6 亿元。其中，线下专业演出超 4000 场，其中音乐节增速最快，场次同比增加 130%。10 月 1 日至 10 月 8 日，全国大型音乐节共计 20 余场，票房同比去年提升 113%，超六成用户跨城观看音乐节；10 月 1 日至 8 日，全国 Livehouse 总场次同比增加 68%，票房同比增长 208%。

（来源：中国演出行业协会网站）



11. 中国演出行业协会发布《高级演出经纪人管理办法》

为规范演艺经纪活动行为，促进经纪人职业素养与职业道德建设，保障演艺经纪活动

当事人的合法权益，中国演出行业协会演员经纪人委员会制定《高级演出经纪人管理办法》。该《办法》从业规范第六条明确指出，高级演出经纪人不得组织演员以假唱、假演奏欺骗观众或为假唱、假演奏提供条件等法律法规禁止的其他行为。持证人如有以上行为，演员经纪人委员会将上报中国演出行业协会，由中国演出行业协会依照处罚结果注销其演出经纪人证书并予以5年内不得考取演出经纪资格证书或永久不得重新申请等处理意见。

（来源：法治日报）

12. 2020年下半年全国演出经纪人员资格认定考试暂停

10月29日，中国演出行业协会发布《关于暂停2020年下半年全国演出经纪人员资格认定考试的公告》。《公告》提到，为进一步做好秋冬季演出行业疫情防控工作，经研究，决定暂停原定于2020年11月中旬举行的全国演出经纪人员资格认定考试，考试时间另行通知。请考生以中国演出行业协会官网、官方微信公众号通知为准。

（来源：中国演出行业协会网站）

（<http://www.capa.com.cn/news/showDetail?id=169531>）

13. 国家广电总局发文规范网络秀场直播和打赏制度

11月24日，国家广播电视总局在其官网发布《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》。通知指出，网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏，通过实名验证、人脸识别、人工审核等措施，确保实名制要求落到实处，封禁未成年用户的打赏功能。其次，网络电商直播平台要对开设直播带货的商家和个人进行相关资质审查和实名认证，不得为无资质、无实名、冒名登记的商家或个人开通直播带货服务。对头部直播间、头部主播及帐号、高流量或高成交的直播带货活动进行重点管理，加强合规性检查。通知还包括，禁止网络秀场直播、电商直播为违法失德艺人提供出境发声机会，防范遏制炫富拜金、低俗媚俗等不良风气在直播领域滋生蔓延等规定。

（来源：国家广播电视总局网站）

（http://www.nrta.gov.cn/art/2020/11/23/art_113_53957.html）

14. 中制协发文规范电视剧（网络剧）制作

12月5日，中国电视剧制作产业协会发布关于电视剧（网络剧）制作意见。意见指出，当前重演员、轻编剧、轻导演、轻制作的现象严重，有的演员甚至不背台词。必须坚决抵制这类行为，去浮华浮躁、重创作规律，打造思想内涵深远，艺术质量精湛的优质作品。必须加重文化含量、提升艺术质量，创作出震撼人心、打动人心、温暖人心的作品。必须端正创作态度、尊重艺术规律，坚决抵制电视剧创作重演员轻编剧。必须净化市场环境，促进产业良性发展，引导电视剧（网络剧）创作向正确的方向发展。必须抵制不良行为，端正创作态度，对拒不改正的个别人，可以向行业协会组织，政府管理部门反映，发挥监督警示作用。

（来源：中国电视剧制作产业协会网站）

三、法规政策

1. 国家广电总局发布《国家广播电视总局关于第一批废止和修改的部门规章的决定》

2020年10月29日，国家广电总局发布国家广电总局令第7号《国家广播电视总局关于第一批废止和修改的部门规章的决定》，自公布之日起施行。决定废止了下列规章：《城市社区有线电视系统管理暂行办法》、《广播电影电视系统内部审计工作规定》。决定对《境外机构设立驻华广播电视办事机构管理规定》、《广播电视站审批管理暂行规定》、《广播电视节目传送业务管理办法》、《广播电视节目制作经营管理规定》、《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》、《广播电视编辑记者、播音员主持人资格管理暂行规定》、《广播电视广告播出管理办法》进行了部分删除与修改。修改的主要内容是将规章中的“国家广播电影电视总局”修改为“国家广播电视总局”，将“广播影视行政部门”修改为“广播电视行政部门。”

（来源：http://www.nrta.gov.cn/art/2020/11/10/art_1588_53743.html）

2. 国家广播电视总局关于印发《防范和惩治广播电视和网络视听统计造假、弄虚作假责任制规定》的通知

2020年11月4日，国家广播电视总局关于印发《防范和惩治广播电视和网络视听统计造假、弄虚作假责任制规定》的通知。通知针对从事广播电视和网络视听统计管理和统计工作的各单位领导干部与有关人员的统计造假、弄虚作假行为制定惩治规定。各领导班子对防范和惩治统计造假、弄虚作假工作承担全面领导责任；各单位主要负责人对该行为承担第一

责任；各单位分管统计工作的负责人、涉及统计职能的内设机构负责人对该行为承担主要责任。各级广播电视主管部门负责对广播电视和网络视听统计进行监督，定期对下级部门、单位统计数据的真实性、完整性进行抽查与检查。

（来源：http://www.nrta.gov.cn/art/2020/11/4/art_113_53658.html）

3. 国家广电总局印发《国家广播电视总局关于推动新时代广播电视播出机构做强做优的意见》的通知

2020年11月5日，国家广电总局印发《国家广播电视总局关于推动新时代广播电视播出机构做强做优的意见》的通知。通知指出，广播电视播出机构应深化创新创优，提升产品内容竞争力、引导力。要对文艺创作生产播出进行正确引导，坚决抵制追星炒星、过度娱乐化、高价片酬、唯收听收视率等不正之风，严格控制演员、嘉宾片酬，倡导演员、嘉宾怀着社会责任心与使命感零片酬参与公益性节目。不断鼓励具有社会效益和经济效益的优秀节目于各卫视黄金时段播出。加强网络视听新媒体与广播电视媒体在创意内容、生产制作、节目播出、开发运营等方面加快深度合作，探索创作播出新模式。推动文艺创作的“双效统一”。

（来源：http://www.nrta.gov.cn/art/2020/11/5/art_113_53696.html）

4. 文旅部发布《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》

文旅部于2020年11月18日发布了《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，意见围绕夯实数字文化产业发展基础、培育数字文化产业新业态、构建数字文化产业生态、加强文化产业发展保障四个方面展开。意见提出要充分运用网络音乐、网络表演、动漫游戏、网络视频、数字艺术等产业形态，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。在文化产业和数字经济融合发展的背景下，培育一批具备核心竞争力和国际影响力的数字文化企业，打造5个具有区域影响力、引领数字文化产业发展的产业集群，建设200个具有示范带动作用数字文化产业项目。

（来源：http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/202011/t20201124_902907.html?keywords=）

5. 文旅部发布《关于启用游戏游艺设备内容审核系统 做好游戏游艺设备电子标识管理工作的通知》

2020年11月18日,文旅部发布《关于启用游戏游艺设备内容审核系统 做好游戏游艺设备电子标识管理工作的通知》。通知要求各省级文化和行政部门严格按照《游戏游艺设备管理办法》要求,对游戏游艺设备内容展开审核工作。以上部门应同时做好游戏游艺设备电子标识张贴工作,禁止各娱乐场所以及其他经营场所购置未张贴正规电子标识的游戏游艺设备。相关综合执法部门应对电子表示张贴情况进行监督检查,督促指导正规电子标识的张贴工作,将拒不张贴的纳入重点监管对象。

(来源: http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/202011/t20201125_902910.html?keywords=)

6. 国家广电总局发布《国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》

国家广电总局2020年11月23日发布国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。通知提出要营造清朗健康的网络视听空间,使有品位、有意义、有意思、有温度得到节目占据好位置、获得好流量。切实防止违法失德艺人公开出境,遏制炫富拜金、低俗媚俗的不良风气污染网络视听生态。为实现这一目标,需进一步加强网络秀场直播平台的人员审核管理、标签分类管理、实名制管理、商家和个人的资质审查管理。同时通知还规定,未成年用户与未实名制注册的用户不得进行打赏。

(来源: http://www.nrta.gov.cn/art/2020/11/23/art_113_53957.html)

7. 国家广电总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》的通知

2020年11月26日,国家广电总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》的通知。通知指出,通过对新型传播平台的打造、全媒体传播格局的完善、融媒体中心建设的推进、全媒体知名品牌的塑造,打造具有强大竞争力和强大影响力的新型主流媒体。建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。要将更多优质内容、先进技术、专业人才、项目资金引向互联网,做大做强网络平台,占领新兴传播阵地。在全媒体内容建设中,要持续供给精品内容,统筹考虑音频节目、短视频等形式,加强艺术与技术的融合,加大移动端的产品制播力度。同时,要防范侵权盗用,加强对品牌、版权和数据等无形资产的合理开发、规范使用,保护原创积极性。

(来源: http://www.nrta.gov.cn/art/2020/11/26/art_113_53991.html)

8. 国家广电总局发布《关于进一步推动电视剧精品生产创作的通知》

2020年12月4日，广电总局发布《关于进一步推动电视剧精品生产创作的通知》。通知要求各广电局要切实履行属地管理责任，加强选题规划、创作引导、跟踪指导和监督管理。同时各广电局要加强对有潜力电视剧项目的发掘，做到规划一批、创作一批、储备一批。对关注新时代中国特色社会主义伟大事业的现实题材、满足弘扬中华民族优秀传统文化的历史题材、弘扬革命精神的革命历史题材、科学探索的创新题材等各类高质量电视剧项目，可随时向广电总局推荐上报，申请纳入电视剧精品项目库。

（来源：http://www.nrta.gov.cn/art/2020/12/4/art_113_54120.html）

四、典型案例

1. 成都星锦玩家科技有限公司、广州虎牙信息科技有限公司合同纠纷案

案号：（2020）粤01民终12447号

【判决摘要】

根据诚信原则，星锦公司及其旗下AG超会玩电竞战队队员应在合同期限届满前，与虎牙公司就续约进行善意磋商，并披露其拟与其他合作方签订合作合同的基本条款给虎牙公司。

由于续约需双方意思表示一致，而意思表示不可强制，且被告也就直播合作与其他平台签约，故不予支持虎牙公司要求星锦公司与其续约的诉讼请求。虎牙公司的优先续约权落空，其独家合作协议在约定期限内的合同目的也落空，故除可直接适用有效直播时长不够的违约责任条款，还可适用独家合作协议关于根本违约的责任条款。

【案情简介】

2017年8月15日，星锦公司旗下的王者荣耀AG超玩会电竞战队与虎牙公司在签署了《独家合作协议》，约定队员流苏、梦泪、老师、VV、月痕共五名队员作为核心队员，在虎牙直播平台独家进行网络直播及解说，独家合作期一年至2018年8月31日截止，其中关键条款约定了合作期满，在同等条件下，虎牙公司拥有优先续约权，续约价格为双方认可的市场价的八折；此外，合同中还约定了AG超玩会队员每个月最低直播小时数和每月最低直播天数。

合同期满后，星锦公司在未通知虎牙公司其与新平台的合作条件的情况下，入驻了企鹅电竞，明星队员梦泪于2018年9月8日在企鹅电竞首播，成都AG超玩会战队于2018年9

月21日在企鹅电竞直播。

虎牙公司认为，在合同期限届满前，星锦玩家在未就续约与虎牙磋商，也未告知与企鹅电竞的合同条件的情况下，在企鹅电竞进行战队首秀，造成虎牙平台大量用户流量的突然消失；同时，虎牙公司认为星锦玩家未能确保其核心主播按合同约定的直播要求进行直播，已构成根本违约，故向法院提起违反优先续约权之诉。

法院审理认为，成都AG超玩会及队员违反优先续约权和直播要求，构成根本违约。

【案例原文】

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXS4/index.html?docId=6712456d8f8c4f189eb7ac7f00a8c2cf>

2. 杭州开迅科技有限公司与李勇等不正当竞争纠纷上诉案

案号：（2020）浙民终515号

【判决摘要】

市场竞争以自由竞争为原则，以反不正当竞争法的规制为例外。司法应给予游戏直播行业充分的竞争自由和完全市场化的运营环境，充分尊重相关行业的发展规律，不宜过度介入。

对于游戏主播而言，其跳槽至新平台的行为虽然违反了合同约定，但为追求自身利益最大化而违约，并不等同于该行为存在反不正当竞争法意义上的不正当性。在守约方能够通过合同方式得到有效救济的情况下，反不正当竞争法的适用更应秉持审慎、谦抑的原则，而不应随意干预当事人的行为自由。

对于被诉平台而言，以高薪“挖角”、预付合同款等方式吸引优秀人才，虽然削弱了原告平台的竞争优势，但并未违反商业道德，在一定程度上促进了人才的自由流动，有利于市场的充分竞争。

【案情简介】

李勇于15年起以“圣光”的昵称在开迅公司旗下的触手平台从事主播业务。2018年1月1日，开迅公司与伊恬中心签订《合作框架协议》，由伊恬公司为触手平台招募主播。

2018年1月24日，李勇和开迅公司旗下经纪公司——视琰公司签订《主播独家合作协议》，合作内容包含“李勇同意在触手平台进行游戏直播，并将其独家经纪代理权全权授予视琰公司……保证并承诺在合作期限内不在其他平台提供直播或解说”等内容，协议期限为3年。2018年9月3日，该协议项下的权利义务由伊恬中心概括承受，并约定违约责任。

2018年9月1日，李勇使用昵称“触手圣光转虎牙”在虎牙平台进行直播首秀。此时李勇已经和虎牙平台签订了合同，并收取了首付款，且未将相关情况通知开迅公司。

开迅公司认为，虎牙公司允许、放任、有意使用开迅公司培育的主播，并利用主播与用

户的粘性，采取昵称、头像等影响力因素，与主播李勇共同实施的窃取开迅公司用户及流量的行为构成不正当竞争，故诉至法院。

法院审理认为，李勇跳槽及收取虎牙平台预付款的行为均不构成不正当竞争行为，驳回开迅公司的诉讼请求。

【案例原文】

<https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc4f3c3c5008a580d20c88bcf46733878febdfe.html?keyword=%e6%9d%8e%e5%8b%87%20%e8%99%8e%e7%89%99%e7%9b%b4%e6%92%ad>

3. 武汉斗鱼网络科技有限公司与北京麒麟童文化传播有限责任公司侵害录音录像制作者权纠纷案

案号：（2020）京73民终1253号

【判决摘要】

《中华人民共和国著作权法》第四十二条规定：“录音录像制作者对其制作的录音录像制品，享有许可他人复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播并获得报酬的权利。”主播在网络直播的过程中，演唱涉案歌曲并播放歌曲伴奏的行为，不属于录音制作者享有的复制权、发行权、出租权及信息网络传播权的控制范围。

根据《信息网络传播权保护条例》、《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》的规定，认定直播平台是否构成直接侵权，应当分析直播平台的行为是否构成法律法规和司法解释规定的侵权行为。主播与斗鱼公司约定直播内容的著作权归属于斗鱼平台，则斗鱼公司应当审查主播直播内容是否侵害他人的知识产权。

【案情简介】

歌曲作品《小跳蛙》由彭钧、李润共同创作并收录于麒麟童公司制作发行的专辑《我们爱音乐》中，麒麟童公司是该专辑的录音制作者，享有该专辑及其全部歌曲的录音制作者权。在未获得其授权、许可，未支付使用费的情况下，网络主播“咻咻满”在斗鱼公司经营的斗鱼直播平台在线直播十播放了涉案歌曲原版伴奏，并演唱了《小跳蛙》（演唱了全部时长）。直播结束后，此次直播视频被主播制作并保存在斗鱼直播平台上，观众可以通过登录斗鱼直播平台随时随地进行播放观看和分享。

根据主播“咻咻满”与斗鱼公司签订的《斗鱼直播协议》约定，斗鱼公司不事先审核被上载的、由直播方参与、编辑、制作的视频内容，也不主动对该等视频进行任何编辑、整理、修改、加工。直播方与斗鱼公司不构成任何劳动法律层面的雇佣、劳动、劳务关系。直播方在斗鱼公司平台提供直播服务期间产生的所有成果的全部知识产权、所有权及相关权益，由斗鱼公司享有。

麒麟童公司认为斗鱼公司侵犯了其对歌曲依法享有的录音制作者权，主观恶意明显，持续时间范围广泛，故诉至法院。

法院审理认为，斗鱼公司未尽到审查义务，将网络主播使用涉案歌曲的视频内容通过网络进行播放和分享，侵害了麒麟童公司对涉案录音制品的信息网络传播权。

【案例原文】

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXS4/index.html?docId=bd5b90ed467540daa1deac5200f22415>

4. 河南翰卓文化传播有限公司与卢庚戌不正当竞争纠纷案

案号：（2020）京73民终2185号

【判决摘要】

《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定：经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第八条第一款规定：经营者具有下列行为之一，足以造成相关公众误解的，可以认定为反不正当竞争法第九条第一款规定的引人误解的虚假宣传行为：（一）对商品作片面的宣传或者对比的；（二）将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传的；（三）以歧义性语言或者其他引人误解的方式进行商品宣传的。

涉案文章及海报有关卢庚戌参与演出活动的内容缺乏事实依据，显然与事实不符，容易造成消费者的误解，影响消费者的购票决策，进而使翰卓公司获得不正当的竞争优势。翰卓公司作为市场经营主体，在发布宣传文章前应当遵守诚信原则，尽到合理的注意、审核义务。

【案情简介】

2018年8月19日，翰卓公司主办的大河票务网发表文章《2018蓝色经典·天之蓝群星璀璨演唱会时间、地点、门票》，内容包括演唱会时间、地点、门票价格等。下方附有演唱会海报，其中显示卢庚戌照片，在“演出介绍”部分有对水木年华组合的介绍，显示“中国人文民谣歌唱组合，水木年华……目前由卢庚戌和缪杰组成”。

2018年8月19日，“水木年华”组合新浪微博发布《郑重声明》，表示该组合并未收到8月19日在九江市举行的群星璀璨之夜主办方的演出邀请，也并未参加该活动，要求主办方消除影响、公开道歉，并保留追究其法律责任的权利。

卢庚戌认为，翰卓公司在商品销售的过程中使用其照片及名字进行虚假宣传，有攀附其知名度和市场影响力的恶意，该行为构成虚假宣传的不正当竞争，对其造成了严重的经济

损失，故诉至法院。

法院审理认为，翰卓公司未尽合理的注意、审核义务前即发布与事实不符的宣传文章，引人误解，存在攀附卢庚戌声誉的主观过错，构成虚假宣传，应当承担相应侵权责任。

【案例原文】

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=2c330b8f0fcb4188a474ac2c0008ad1d>

5. 王海成、王平等与王海燕侵害作品改编权纠纷案

案号：（2020）新民终 86 号

【判决摘要】

少数民族民歌是少数民族聚居地区的劳动人民在长期生产生活过程中不断加工、创作形成并世代流传，反映一个民族的历史风土人情的音乐表现形式。因民歌传播方式多为口耳相传，大多不具有固定的表达形式。在民歌传唱过程中，每一位传唱者对歌曲的理解与情感不同，对于曲调、歌词的表达各不相同。

王洛宾对少数民族民歌进行收集、整理、记录，并使用优美、流畅的曲调，配以具有文学性的唱词对歌曲进行改编，将这些民歌固定下来，为此付出了大量的创造性智力劳动，应当受到法律的保护。王洛宾作为涉案四首歌曲词曲的改编者，对涉案四首改编作品词曲享有著作权。

【案情简介】

王洛宾对民歌《阿拉木汗》、《达坂城的姑娘》、《半个月亮爬上来》、《可爱的一朵玫瑰花》进行了收集整理，并收录于相关出版物。涉案歌曲现有流行版本主要是王洛宾整理的版本。王洛宾去世后，王海燕、王海星、王海成依法继承了其所有遗产。王海星去世后，王平依法继承了其所有遗产。

2016年3月31日，丝路秀公司（甲方）与哆来咪新文音乐工作室（乙方）签订《丝路秀音乐创作及制作协议》，委托乙方按甲方提供的剧本完成创作一部具有西域风情、民族风格、时代气息的大型歌舞秀音乐作品《丝路秀》。门票载明出品方为君邦公司和丝路秀公司。

王海成、王平、王海燕认为，君邦公司、丝路秀公司在其出品的舞台剧《丝路秀》中使用的被控侵权曲目侵犯了王洛宾的著作权，故诉至法院。

法院审理认为，君邦公司、丝路秀公司在其出品的舞台剧《丝路秀》中使用的被控侵权曲目与相关出版物载明的涉案四首歌曲中词和曲的基本内容构成实质性相似，其未经涉案歌曲权利人许可，在保留涉案四首音乐作品词曲基本内容的情况下，对涉案作品进行改编，侵

害了王洛宾涉案作品改编权。

【案例原文】

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXS4/index.html?docId=68f321f92a3b4dd59661abf50123f45a>

6. 北京凤凰联动影视文化传播有限公司与鲁照华合同纠纷案

案号：（2020）京 03 民终 12944 号

【判决摘要】

《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。

凤凰联动公司提供的证据不足以证明其在两年内成功安排鲁照华成功出演至少四个影视剧角色、进行两次拍摄活动，应承担相应举证不能的不利后果。凤凰联动公司未完成合同义务，致使双方签署的《委托经纪人合约》之合同目的无法实现，鲁照华有权依据法律规定解除该合同。

【案情简介】

2017年2月16日，甲方凤凰联动公司与乙方鲁照华，签订《委托经纪人合约》，约定：合作期限内，甲方将视乙方发展状况以及工作配合程度为乙方在甲方自投、参投承制剧或非甲方参与的影视剧中安排相应角色。甲方承诺每年为乙方安排不少于2个影视剧角色、不少于1次拍摄活动。

2019年2月14日，鲁照华向凤凰联动公司发出解约函，载明：因凤凰联动公司不履行合约约定的义务，致使鲁照华身心焦虑、抑郁成疾。鲁照华通知凤凰联动公司，自即日起解除双方的《委托经纪人合约》，次日凤凰联动公司签收。

2019年2月19日，凤凰联动公司向鲁照华回函称：凤凰联动公司已按《委托经纪人合约》之约定，履行相应的经纪人义务，不存在《解约函》中提及的不履行合约约定的义务。按照约定鲁照华无权宣布解除合约，其擅自单方终止执行该合约，对公司没有任何法律上的约束力，不影响公司在合约期限内继续行使合约权利。

鲁照华认为，合同期间内凤凰联动公司共为鲁照华提供了3个影视剧角色、拍摄一次写真，严重违约，故诉至法院，请求解除《委托经纪人合约》。

法院审理认为，凤凰联动公司的违约行为已经构成根本违约，鲁照华有权依据法律规

定解除《委托经纪人合约》。

【案例原文】

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXS4/index.html?docId=0772ee42d51449ad8b4cac86000a162a>

7. 探探文化发展（北京）有限公司与黄晓明网络侵权责任纠纷案

案号：（2020）京 04 民终 170 号

【判决摘要】

公民的肖像权属于人格权的一种，由公民个人独自享有，受法律保护。未经本人同意，不得以营利为目的使用公民肖像。虽然探探北京公司使用的照片虽然是黄晓明与他人的合照，但照片中所涉及的黄晓明的肖像由其个人单独享有，其有权针对侵害其肖像权的行为单独提起诉讼。

作为知名演艺人员，其肖像具有一定的商业化价值，探探北京公司未经黄晓明许可擅自将自己的公众号文章中使用其肖像，吸引用户点击、关注、浏览其微信公众号及相关内容，进行商业性宣传，构成对其肖像权的侵犯。

【案情简介】

2015 年 10 月 8 日，探探北京公司为账号主体的微信公众号“探探”发布了题为“黄晓明和 angelababy 世纪婚礼 10 大看点！”的涉案文章，文章配图中含有涉案肖像图片；文章尾部显示有标红的内容“看见教主和 Ab 结婚，你还想做单身狗吗？”，底部显示“探探一款广受女生好评的社交应用”，并附有公众号二维码。

黄晓明认为，探探北京公司的商业行为侵犯了其肖像权，故诉至法院。

法院审理认为，探探北京公司未经黄晓明许可擅自使用其肖像，进行商业性宣传，构成对其肖像权的侵犯。

【案例原文】

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXS4/index.html?docId=f3a7bdfc0d1c476dbbc6abfa000dfc79>

❖ 专委会简介

“演出法律专业委员会”聚焦演出行业及各种表演业态相关政策与法律研究，重点开展行业创新、行业升级、行业融合、行业热点问题的法律实证研究，通过参与《营业性演出管理条例》修订，研发演出法律人才培养的系列课件，研究推出演唱会组织新模式合规方案，举办系列学术活动等，与行业机构及从业者共同探讨解决行业痛点和难点问题，努力为中国演出行业做实实在在的事。

专委会于2020年8月8日正式成立，首届共选任委员16名、后备委员4名，集结了该行业不同领域的资深人士，包括学者、律师、行业机构商务和法务管理者。



专委会成立会议现场照片



专委会成立会议合影留念

“演出法律专业委员会”名单
(以下排名不分先后)

➤ **主 任**

刘志军，北京市百瑞律师事务所高级合伙人

➤ **副主任**

1. 刘晓庆，阿里本地生活法务总监
2. 史海欣，摩登天空法务总监

➤ **秘书长**

乔 春，北京市百瑞律师事务所高级合伙人

➤ **委 员**

1. 宋 爽，湖南芒果娱乐有限公司法律事务中心总经理
2. 杜侑澎，北京智动星河文化传媒有限公司创始人/CEO
歌伦贝尔房车音乐发现之旅创始人
北京大圣归来文化传媒总经理
3. 闻 震，北京福气文化发展有限公司总经理
4. 周 汉，北京市浩天信和律师事务所合伙人
5. 王 君，中央音乐学院法学教师
6. 熊文聪，中央民族大学法学院副教授、硕士生导师
7. 薛建平，Live Nation（中国）高级顾问
8. 郭 祁，“音乐大师课”艺术中心艺术总监
9. 王小云，北京大成律师事务所顾问
10. 马识博，北京大成律师事务所律师
11. 刘洪建，海林腾飞文化艺术发展有限公司法务总监
12. 万 俊，腾讯音乐商务经理

➤ **后备委员**

1. 乔 峤，国家电投集团资本控股有限公司法务
2. 杨淑芹，北京京师（天津）律师事务所律师
3. 巩 伟，启迪新材料（北京）有限公司法务经理
南昌启迪锂想科技有限公司法务总监
4. 黄旭龙，摩登天空法务经理

❖ 每期一星



马识博 北京市文化娱乐法学会演出法律专业委员会委员

马识博律师现任北京大成律师事务所高级律师、北京市文化娱乐法学会（原北京市影视娱乐法学会）演出法律专业委员会委员、北京市民盟宣传委员会委员，持有国家广电总局颁发的影视娱乐行业特有工种职业技能人才证书，入选北京市律师协会涉外律师人才库。

马识博律师求学于英国，获得硕士学位。曾任职于北京市盈科律师事务所、北京京师律师事务所，并在几家著名影视文化和演出公司担任法务部负责人，对文娱行业的影视剧、网络视听、文化演出等项目、公司运营、争议解决、艺人经纪和公关等拥有丰富的实践经验。

马识博律师参与过的电影作品包括：中美合拍电影《卧虎藏龙2 青冥宝剑》《除暴》、网大《少林降魔》《夏日往事》《破梦游戏》等；网络视听作品包括：《两世欢》《新白娘子传奇》、中韩美网络剧《欧巴，我入戏了》《喜欢你我也是》《中国新说唱北美赛区海选》等；参与的文化演出项目包括某国外演出公司落地北京环球影城项目、周杰伦《不能说的秘密》音乐剧等；争议解决诉讼案件包括：代表某影视公司办理与编剧的委托纠纷、某经纪公司与10多名艺人解约纠纷、代表某人与知名明星名誉权侵权纠纷、代表某基金公司办理对赌股权纠纷等。

感谢订阅

THANK YOU FOR YOUR SUBSCRIPTION

北京市文化娱乐法学会演出法律专业委员会 主办

本期责任编辑：乔 峤

本期内容编辑：王聪睿子 姚钰楠 田 恬

美 工：吕爱威

联系我们

联系人：乔 春

电话：13811620992

邮箱：qiaochun@brlf.com.cn

网址：<http://www.yulelaw.com>

地址：北京市海淀区远大路金源时代商务中心 B 区写字楼 6 层

